



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1256

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF).

Il giorno **29 Agosto 2025** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ha previsto l'introduzione di una metodologia per la valutazione della condizione economica dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche, basata su criteri che tengano congiuntamente conto di elementi di reddito e di patrimonio.

La Giunta provinciale ha attuato tale metodologia di valutazione mediante la definizione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), la cui versione attualmente in vigore è contenuta nella cosiddetta Disciplina ICEF, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 di data 29.07.2022 e ss.mm.

Con la deliberazione n. 60 di data 20 gennaio 2023, recante *Indirizzi per il riordino delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore"* è stato avviato un percorso volto a razionalizzare e semplificare la Disciplina ICEF, anche al fine di definire questioni e aspetti critici emersi in sede applicativa.

Tali criticità, in particolare, attengono alla modalità di calcolo dell'indicatore ICEF, come regolata nell'attuale Disciplina ICEF. Nella specie, la formula per il suddetto calcolo prevede, oltre ai dati reddituali e patrimoniali dei componenti del nucleo familiare, una serie di altri parametri la cui definizione e determinazione è rimessa alla discrezionalità delle singole politiche di settore. A titolo esemplificativo, risultano attualmente differenziati una serie di parametri, fra i quali: a) l'importo monetario indicato come franchigia del patrimonio finanziario ed immobiliare; b) le modalità e le percentuali di conversione del patrimonio in reddito equivalente e gli scaglioni di patrimonio cui applicare tali percentuali; c) le percentuali di ponderazione del reddito/patrimonio dei componenti del nucleo familiare in relazione al grado di parentela con il richiedente.

La differenziazione dei parametri nel calcolo dell'indicatore ICEF, rimessa alle politiche di settore, ha comportato la creazione di una molteplicità di varianti dell'indicatore ICEF, con l'effetto che, in taluni casi, si sono venuti a determinare indicatori della condizione economica familiare diversi per l'accesso a benefici ricadenti nell'ambito di una stessa politica di settore. Sotto il profilo sostanziale, tale molteplicità di varianti è in grado di determinare, in concreto, valutazioni della condizione economica differenti per il conseguimento di benefici affini senza che vi siano ragionevoli motivazioni a tale disparità di trattamento; sotto il profilo formale, tali differenziazioni influiscono sui beneficiari, rendendo più complessa la comprensione dei meccanismi - volta per volta differenti - che sottendono al calcolo dell'indicatore.

Con la citata deliberazione si è pertanto inteso riequilibrare il rapporto tra flessibilità dello strumento di valutazione, che prevede quindi la possibilità di modulare i parametri di calcolo in funzione delle finalità che le diverse politiche di settore perseguono, ed equità dello stesso, attraverso una tipizzazione delle varianti in funzione delle politiche di intervento, perseguendo contestualmente una semplificazione dello strumento così da renderlo più comprensibile ai cittadini.

In particolare, con la deliberazione n. 60/2023 la Giunta provinciale ha impartito gli indirizzi da seguire ai fini di un riordino complessivo della Disciplina ICEF, prevedendo, fra l'altro, l'individuazione, anche gradualmente e con più provvedimenti successivi, dei parametri di calcolo dell'indicatore ICEF con riferimento alle seguenti macro-aree di interventi agevolativi settoriali:

- interventi a sostegno del reddito;
- interventi a favore delle famiglie con figli;

- interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e privata;
- interventi a sostegno della disabilità.

A ciascuna delle macro-aree sopra individuate corrisponde pertanto uno specifico parametro di calcolo, in grado di far emergere le peculiarità e le esigenze settoriali.

L'introduzione di quattro distinte varianti dell'indicatore ICEF comporta una serie di effetti favorevoli per i potenziali beneficiari di interventi agevolativi, anche dal punto di vista procedurale. Attualmente sussiste infatti una discrasia temporale tra la data della presentazione della dichiarazione ICEF e quella, successiva, in cui viene effettuato il calcolo dell'indicatore ICEF, in quanto il suddetto calcolo è effettuato solo al momento della presentazione della domanda di intervento. Conseguentemente, all'atto della presentazione della dichiarazione ICEF, il potenziale beneficiario non è in grado di sapere in anticipo se abbia o meno i requisiti economici per accedere alla prestazione.

Con la proposta di riordino e, in particolare, con l'introduzione dei quattro indicatori di seguito individuati, il potenziale beneficiario sarà in grado di sapere al momento della presentazione della dichiarazione ICEF se è in possesso dei requisiti economici per l'accesso all'intervento agevolativo di interesse.

Per le finalità di riordino suesposte la Giunta provinciale ha dato mandato all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di formulare, con il supporto del Comitato tecnico di esperti ICEF, una proposta di modifica della Disciplina in cui si individuino, anche gradualmente, i parametri di calcolo dell'indicatore ICEF.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 60/2023, con un riordino della Disciplina ICEF.

In particolare, gli elementi caratterizzanti ed innovativi della presente proposta di deliberazione possono essere delineati come segue:

a) vengono istituite quattro distinte tipologie di indicatori, afferenti alle macro-aree di interventi agevolativi settoriali come individuate nella citata deliberazione, così denominate:

- indicatore Famiglia per gli interventi a favore delle famiglie con figli;
- indicatore Povertà per gli interventi a sostegno del reddito;
- indicatore Casa per gli interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e privata;
- indicatore Disabilità e non autosufficienza per gli interventi a sostegno della disabilità.

La suddetta differenziazione, adottata alla luce delle indicazioni impartite dalla Giunta provinciale di cui alla deliberazione citata, consente una valutazione adeguata e specifica delle esigenze particolari e dei bisogni specifici sottesi ai singoli interventi agevolativi, con razionalizzazione e ottimizzazione dei medesimi.

In tal modo, le peculiarità delle singole prestazioni o dei gruppi di prestazioni affini trovano la loro estrinsecazione nel passaggio da un indicatore unico - quale è stato definito sin dall'introduzione dell'ICEF - ai quattro diversi indicatori afferenti alle macro-aree sopra descritte, con graduale ingresso.

In questo quadro, le quattro macro-aree individuate nella deliberazione citata, corrispondenti ciascuna ad uno dei quattro indicatori, consentono di regolare prestazioni comuni per finalità e per soggetti di riferimento, in un quadro che, mantenendo le specificità, è connotato da chiarezza e semplicità.

La nomenclatura utilizzata per indicare gli indicatori (Famiglia, Povertà, Casa, Disabilità e non autosufficienza) risulta essere di agevole percezione e di più facile utilizzazione, per l'immediato richiamo alle esigenze primarie sottese alle prestazioni per le quali opera la specifica tipologia di indicatore.

In considerazione dell'impatto sul sistema ICEF e delle tempistiche tecnico-operative necessarie per attuare in modo ottimale il riordino, anche alla luce delle indicazioni di gradualità contenute nella citata deliberazione, si è ritenuto opportuno prevedere un'adozione progressiva dei quattro indicatori sopra descritti.

In particolare, con il presente provvedimento si dispone che:

- l'indicatore Famiglia e l'indicatore Povertà, riferiti, rispettivamente, alle macro-aree afferenti agli interventi a favore delle famiglie con figli e agli interventi a sostegno del reddito, sono resi disponibili a partire da settembre 2025, contestualmente all'inizio della Campagna ICEF.
- per i due restanti indicatori Casa e Disabilità e non autosufficienza, come sopra individuati, si rimette a successiva deliberazione l'indicazione della data di messa a disposizione e la specificazione dei parametri.

b) Viene introdotta una disciplina unitaria in merito alla composizione del nucleo familiare da valutare.

Attualmente il sistema vigente è costituito da una serie di regole comuni inderogabili, affiancate ad un corpus di regole definite dalle politiche di settore relativamente ad alcuni aspetti (quali la definizione dei beneficiari delle prestazioni, del richiedente e del soggetto di riferimento), con necessità di elementi di raccordo come previsti dall'art. 27 della vigente disciplina.

Con la presente proposta di modifica viene introdotta una disciplina unitaria della definizione di nucleo familiare da valutare, caratterizzata da semplicità e chiarezza, al fine di agevolare le fasi di accesso e di istruttoria rispetto alle singole prestazioni.

L'introduzione di regole uniformi in materia di composizione del nucleo familiare consente, altresì, di uniformare la modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare. Nella vigente disciplina, infatti, l'acquisizione di tali informazioni è gestita dalle singole politiche di settore, che provvedono a raccogliere i dati relativi alla composizione del nucleo al momento della presentazione della domanda per gli interventi agevolativi di competenza.

Con la presente deliberazione tale fase risulta semplificata e accentrata, con l'acquisizione delle informazioni relative alla composizione del nucleo in via unitaria sin dal momento della presentazione della domanda per il calcolo di uno degli indicatori sopra indicati.

c) Vengono introdotte alcune modifiche volte a precisare ed aggiornare taluni aspetti della disciplina, anche alla luce di questioni emerse in sede applicativa e dei mutamenti normativi d'interesse.

In particolare, per le finalità di semplificazione e di razionalizzazione sopra esposte, rispetto alla vigente disciplina approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm., si è disposta l'eliminazione delle varie tipologie di oneri deducibili ai fini ICEF in via forfetaria, previsti attualmente dall'art. 13 bis della succitata deliberazione.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in sede operativa, le politiche di settore hanno via via applicato le succitate deduzioni in modo non omogeneo e uniforme, determinando, in concreto, valutazioni della condizione economica differenti per il conseguimento di benefici affini con conseguente potenziale disparità di trattamento.

In conclusione, oltre all'introduzione dei quattro indicatori, le ulteriori innovazioni e modifiche apportate e sopra esposte consentono di realizzare, in modo armonico e coordinato, le medesime finalità di razionalizzazione e di semplificazione del sistema prescritte dalla Deliberazione n. 60/2023.

L'opportunità di un riordino complessivo e omogeneo della Disciplina ICEF, che tenga conto di tutti gli aspetti che possono comportare profili di disparità - ulteriori rispetto alla criticità inerente alla molteplicità di varianti dell'indicatore ICEF sopra descritta - emerge anche alla luce delle prescrizioni contenute nell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 ai sensi del quale "la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore".

Con le suddette innovazioni il sistema di valutazione della condizione economica del nucleo familiare viene ricondotto alla sua funzione originaria, caratterizzata dal costituire un criterio oggettivo, connotato da uniformità in sede applicativa, con conseguente attenuazione dei profili di discrezionalità rimessi alle politiche di settore e con una sostanziale eliminazione del rischio di potenziale disparità di trattamento.

Si tratta di una riforma il cui impatto sarà fortemente monitorato ed accompagnato nelle sue ricadute operative affinché, in prima applicazione, vi siano le minori ripercussioni per le famiglie trentine. Ciò consentirà ai singoli settori della Provincia di avere più centralità nelle scelte di merito legate alle singole aree di applicazione.

Fermo restando la data di messa a disposizione dei quattro indicatori, con i provvedimenti che disciplinano le politiche di settore sono definite le date di utilizzo degli stessi. Fino a tali date, permangono nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione, le disposizioni della disciplina ICEF approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 di data 29 luglio 2022 e ss.mm.;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 60 di data 20 gennaio 2023;
- vista la proposta di modifica della disciplina ICEF approvata in data 9 luglio 2025 dal Comitato esperti ICEF, istituito ai sensi dell'art. 26 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 di data 29 luglio 2022 e ss.mm.;
- visto il parere favorevole della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso nella seduta del 21 agosto 2025;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare il documento recante “Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF)”, quale allegato A) al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, che si traduce dal punto di vista tecnico-informatico nell'algoritmo di calcolo di cui alla documentazione a supporto dell'istruttoria del presente atto;
2. di stabilire, in via transitoria, che l'introduzione dei quattro indicatori come descritti in premessa è attuata in via graduale e progressiva;
3. di stabilire che gli indicatori denominati “Famiglia” e “Povertà” sono resi disponibili a partire da settembre 2025;
4. di stabilire, per quanto concerne gli interventi agevolativi per i quali risultano applicabili gli indicatori denominati “Casa” e “Disabilità e non autosufficienza”, che fino all'adozione dei suddetti indicatori continuano ad applicarsi le disposizioni della disciplina ICEF di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 di data 29 luglio 2022 e ss.mm.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**NUOVE DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI
INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1° FEBBRAIO 1993,
N. 3 (DISCIPLINA ICEF)**

**CAPO I
Principi generali**

**Art. 1
Oggetto e definizioni**

1. La presente disciplina stabilisce le regole concernenti l'indicatore Icef di cui all'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, alla luce delle indicazioni e dei principi stabiliti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 60 del 20 gennaio 2023.

2. L'indicatore ICEF per la valutazione economica di coloro che richiedono gli interventi agevolativi è differenziato in relazione alle seguenti macro-aree di riferimento:

- a) interventi a sostegno del reddito;
- b) interventi a favore delle famiglie con figli;
- c) interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e privata;
- d) interventi a sostegno della disabilità.

3. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a) "interventi agevolativi": le prestazioni, i contributi, i benefici ed ogni altro intervento per il quale sia richiesta la valutazione economica a fini Icef, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;
- b) "nucleo familiare da valutare": il nucleo costituito dai soggetti la cui condizione economica è valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi di cui alla lettera a);
- c) "richiedente": il soggetto che presenta domanda per fruire di un intervento agevolativo, essendo in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio;
- d) "dichiarante": il soggetto che sottoscrive la dichiarazione ICEF; il sottoscrittore può essere il richiedente, un altro componente del nucleo o un soggetto estraneo al nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del DPR citato in tema di sottoscrizione;
- e) "beneficiario": il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato;
- f) "dichiarazione ICEF": atto contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà riferite a ciascun componente del nucleo rilasciate anche da soggetti diversi dal titolare dei redditi e del patrimonio dichiarati.

Art. 2

Indicatori

1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare sono istituite le seguenti tipologie di indicatore ICEF:

- a) indicatore Famiglia per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lett. b)
- b) indicatore Povertà per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lett. a)
- c) indicatore Casa per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lett. c)
- d) indicatore Disabilità e non autosufficienza per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lett. d)

2. Le politiche di settore individuano la tipologia di indicatore applicabile per l'accesso agli interventi agevolativi di propria competenza e stabiliscono l'anno di riferimento dell'indicatore e la frequenza del suo aggiornamento.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina generale, le politiche di settore definiscono inoltre:

- a) l'eventuale punteggio da associare alla condizione economica del nucleo familiare valutata secondo queste disposizioni e le altre disposizioni previste dalle politiche di settore, prevedendo eventualmente un valore dell'indicatore ICEF oltre il quale il richiedente è escluso dai benefici;
- b) la graduazione del beneficio in relazione al punteggio calcolato in base alla condizione economica.

4. Sulle proposte di deliberazione presentate alla Giunta provinciale dalle politiche di settore per l'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia esprime parere di conformità con le disposizioni previste da questa disciplina e di coerenza con le disposizioni adottate dalle politiche di settore per analoghe finalità.

Art. 3

Disciplina transitoria

1. Le tipologie di indicatore di cui all'articolo 2, comma 1 sono rese disponibili in via graduale e progressiva, con scansioni temporali differenziate. L'indicatore Famiglia di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) e l'indicatore Povertà di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) sono resi disponibili a partire da settembre 2025.

2. Con deliberazione della Giunta Provinciale sono definite le caratteristiche e la data di messa a disposizione degli indicatori di cui all'articolo 2 comma 1 lett. c) e d).

3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione, le

disposizioni della disciplina ICEF approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm.

4. I dati reddituali e patrimoniali introdotti con la presente deliberazione, ancorchè non espressamente previsti dalla disciplina ICEF approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm., saranno comunque ricompresi nelle dichiarazioni ICEF e rilevati ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo familiare, a partire dalla data di effettiva attuazione delle tipologie di indicatore di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c) e d).

CAPO II

Definizione del nucleo familiare da valutare

Art. 4

Nucleo familiare

1. Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi ed il patrimonio dei soggetti che, al momento della presentazione della dichiarazione ICEF per il calcolo di uno degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 1, sono considerati componenti del nucleo familiare. Per la determinazione del nucleo familiare la cui condizione economica deve essere valutata, si seguono le disposizioni seguenti.

2. Il nucleo familiare da valutare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con le eccezioni contenute nella presente Disciplina. È fatto obbligo di aggiornare la composizione del nucleo familiare entro 60 giorni da ogni variazione intervenuta durante il periodo di validità dell'indicatore.

3. Sono inseriti nel nucleo familiare da valutare, pur non facendo parte del nucleo anagrafico, i seguenti soggetti:

3.1 il coniuge, nel caso di coniugi con diversa residenza anagrafica. Ai fini del presente articolo, costituisce residenza familiare, rilevante per la determinazione del nucleo, in via alternativa:

- la residenza anagrafica di uno dei due coniugi, consensualmente indicata;
- l'ultima residenza comune dei coniugi, ove non vi sia consenso sull'indicazione della residenza familiare;
- la residenza del coniuge di maggior durata, ove non ricorrano le condizioni indicate ai punti precedenti;
- la residenza del coniuge in Italia, qualora l'altro coniuge sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

3.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'Autorità giudiziaria;

3.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale;

3.4 Il figlio minore di diciotto anni è considerato componente del nucleo familiare del genitore presso il quale ha la residenza anagrafica e con il quale convive. In caso di affidamento preadottivo, il minore è incluso nel nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti iscritto nella famiglia anagrafica del genitore.

4. Sono esclusi dal nucleo familiare da valutare, pur facendo parte del nucleo anagrafico, i seguenti soggetti:

4.1 i soggetti nei cui confronti è stata avviata la procedura di cancellazione anagrafica, salvo che la loro inclusione sia prevista da altre disposizioni della presente Disciplina;

4.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante;

4.3 il coniuge, indipendentemente dalla risultanza anagrafica, nei seguenti casi:

4.3.1 quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile, quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile o quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473-bis.22 del codice di procedura civile;

4.3.2 quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

4.3.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4.3.4 quando sussiste abbandono del nucleo da parte del coniuge, come accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

4.3.5 quando il coniuge del richiedente risulta irreperibile oppure denunciato, indagato, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo;

4.3.6 qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è

subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6.

5. Sono considerati nuclei familiari a sé stanti:

5.1 il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare;

5.2 il minore in affidamento e collocato presso comunità; in tal caso non può essere incluso nel calcolo dell'Indicatore della famiglia di origine;

5.3 il soggetto che, al compimento della maggiore età, viva fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che lo abbia collocato in una comunità residenziale o in affido etero-familiare (progetti di autonomia – “care leavers”).

Art. 5

Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari

1. Il soggetto che si trova in una convivenza anagrafica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato un nucleo familiare autonomo, da valutare separatamente. Fanno parte di tale nucleo, se presenti nella stessa convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto, nonché l'altro genitore di tali figli o equiparati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, punti 3.4, 5.1 e 5.2.

2. E' considerato nucleo familiare a sé stante quello formato dalla donna vittima di violenza, compresi i figli presenti nel nucleo. Ai fini di questo comma, lo stato di vittima di violenza è verificato dal servizio sociale competente o dagli enti accreditati ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6.

Art. 6

**Definizione del nucleo familiare da valutare
nel caso di genitore non residente e/o non convivente**

1. Nel caso in cui siano presenti figli minori o equiparati nel nucleo familiare da valutare e un solo genitore nel nucleo familiare anagrafico, il genitore che risulti non residente (“altro genitore”), viene incluso nel nucleo familiare da valutare sulla base dei propri redditi e patrimonio, anche se i genitori dei minori sono separati legalmente o sono divorziati o sono non coniugati. Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione

consensuale ex art. 473-bis.51 del codice di procedura civile, separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473-bis.22 del codice di procedura civile.

2. L'altro genitore non è incluso nel nucleo familiare da valutare nei seguenti casi:

- a) quando è stata presentata domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni;
- b) l'altro genitore è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- c) l'altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, come accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- d) il genitore residente è coniugato o è convivente *more uxorio* con una persona diversa dall'altro genitore del beneficiario;
- e) l'altro genitore è coniugato con un'altra persona o è genitore di un altro figlio, con il quale risiede anagraficamente;
- f) l'altro genitore adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria, oppure agli obblighi assunti mediante convenzioni di negoziazione assistita, efficaci fra le parti, assunte ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162. In assenza di un accordo giudiziale o di una convenzione di negoziazione assistita, valida tra le parti, oppure nel caso in cui l'altro genitore non abbia adempiuto, o non adempia, agli obblighi previsti, o ancora se non sono state avviate le procedure giudiziali per la richiesta dell'assegno di mantenimento, si considera tra le entrate del genitore presente nel nucleo un assegno presunto forfettario come definito dall'art. 16 comma 3.

3. In ogni caso l'altro genitore non residente va incluso nel nucleo familiare da valutare quando la pubblica autorità accerta che questo soggetto abbia una regolare frequentazione nell'abitazione del genitore che risiede con il beneficiario.

4. Nel caso di altro genitore residente anagraficamente nel nucleo familiare del beneficiario, si applicano all'altro genitore le disposizioni relative all'esclusione dal nucleo familiare da valutare previste per il coniuge al punto 4.3 nei casi indicati dal punto 4.3.2 al punto 4.3.5 dell'articolo 4.

5. L'altro genitore avente diversa residenza anagrafica non rileva ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

CAPO III

Disposizioni per la valutazione della condizione economica

Art. 7
Condizione economica

1. La condizione economica del nucleo familiare da valutare è determinata sulla base del reddito e del patrimonio finanziario e immobiliare dei suoi componenti secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
2. Per la valutazione della condizione economica vengono considerati i valori di reddito e patrimonio dell'anno di riferimento dell'indicatore.
3. Le valutazioni delle condizioni soggettive, patrimoniali, e degli eventuali altri aspetti caratterizzanti gli elementi dichiarati devono riguardare l'anno di riferimento, nel caso di individuazione di una condizione soggettiva in una data determinata, al 31 dicembre dello stesso anno di riferimento.

Art. 8
Valutazione del reddito

1. Al fine di perseguire il massimo livello di equità dell'intervento pubblico concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare da valutare tutte le entrate, che contribuiscono a mantenere un determinato standard di vita e livello di consumi.
2. Le entrate che vengono considerare sono le seguenti:
 - a) redditi di lavoro dipendente e da pensione;
 - b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
 - c) redditi diversi;
 - d) redditi di lavoro autonomo;
 - e) redditi di impresa individuale;
 - f) redditi da partecipazione;
 - g) redditi da impresa agricola;
 - h) redditi fondiari da locazione;
 - i) altre fonti di entrata.

Art. 9
Redditi di lavoro dipendente e pensioni

1. I redditi di lavoro dipendente e le pensioni, anche se prodotti all'estero, sono considerati in base al dato fiscale desunto dalle dichiarazioni dei redditi o dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.
2. Sono altresì considerati i redditi di lavoro dipendente e le pensioni anche se prodotti

all'estero per i quali sono previsti regimi di non dichiarabilità, di esenzione o di esclusione.

Art. 10

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Si considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi individuati come tali dalla normativa fiscale, compresi quelli prodotti all'estero e quelli per i quali sono previsti regimi di non dichiarabilità, di esenzione o di esclusione.

Art. 11

Redditi diversi

1. Si considerano redditi diversi i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni e i redditi classificati fiscalmente nella categoria dei redditi diversi purché non originino da investimenti di natura immobiliare o finanziaria e non siano tra le altre fonti di entrata espressamente escluse da valutazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Per la valutazione di tali redditi si considera il reddito netto desunto dalle dichiarazioni dei redditi.

2. Sono dichiarate inoltre le somme per le quali sono previsti regimi di non dichiarabilità o particolari regimi sostitutivi.

Art. 12

Redditi da lavoro autonomo professionale e da impresa individuale

1. Fermo restando il reddito minimo previsto da norme antielusive, si assume di norma, quale reddito di lavoro autonomo professionale o di impresa individuale, il reddito dichiarato ai fini fiscali.

2. Il reddito di lavoro autonomo professionale o di impresa individuale va dichiarato al lordo dell'eventuale ammontare degli incentivi fiscali di portata temporale limitata e delle perdite d'impresa che hanno influito nella determinazione del reddito imponibile.

Art. 13

Redditi da partecipazione

1. Per la determinazione del reddito da partecipazione in società ed enti commerciali residenti si applicano i seguenti criteri:

- a) per le partecipazioni in società semplici, in società in nome collettivo, in società in accomandita semplice, in associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti, in società tra professionisti, in imprese familiari e in aziende coniugali si assume il reddito attribuito ai soci o partecipanti in proporzione alle quote di partecipazione. Per le imprese familiari, anche se non costituite formalmente, in mancanza di assegnazione a livello fiscale del reddito ai collaboratori, il reddito viene imputato per il 60 per cento al titolare dell'impresa e per il restante 40 per cento ai collaboratori in parti uguali;
- b) per le partecipazioni in cooperative a mutualità prevalente si assume l'utile distribuito;
- c) per le partecipazioni qualificate in società di capitali ed altri enti commerciali diversi da quelli di cui al precedente punto (azioni, quote sociali e altre partecipazioni al capitale o al patrimonio), in contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o capitale/lavoro, si assume il reddito calcolato sulla base delle norme fiscali rapportato alla quota di possesso;
- d) per le partecipazioni non qualificate in società non quotate, di importo nominale superiore a 1.000,00 euro, si assume il reddito calcolato sulla base delle norme fiscali rapportato alla quota di possesso se il valore nominale di tale quota è superiore al 5 per cento del capitale sociale; in caso contrario, l'utile distribuito. Non sono dichiarate le partecipazioni di importo nominale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

2. Per la determinazione del reddito da partecipazione si applicano i criteri di cui agli articoli 12 e 14.

Art. 14

Redditi da impresa agricola e di allevamento

1. I redditi da impresa agricola e di allevamento sono determinati sulla base delle rendite per ettaro di coltivazione e quelle pro-capo di allevamento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Per le tipologie di allevamento non contemplate, il reddito va determinato in base alla disciplina fiscale.

2. Dal reddito stimato in base alle disposizioni di cui al comma 1 sono dedotti i costi relativi agli affitti dei terreni e al personale dipendente utilizzato nella coltivazione del fondo o dell'attività di allevamento.

Art. 15

Redditi fondiari da locazione

1. Si considerano redditi fondiari quelli derivanti dalla locazione di terreni o fabbricati ad uso abitativo o commerciale, situati in Italia e all'estero, determinati in base alla disciplina fiscale o con il criterio di cassa se non rilevato fiscalmente.

Art. 16
Altre fonti di entrata

1. Nel reddito familiare sono computate, oltre ai redditi di cui ai precedenti articoli, anche le entrate non rilevanti fiscalmente, ad eccezione di quelle individuate nel comma 2.

2. Non sono da dichiarare le seguenti fonti di entrata:

- a) le entrate di natura straordinaria maturate in anni precedenti, quali gli arretrati e il trattamento di fine rapporto;
- b) le entrate derivanti da risarcimenti danni, diverse da quelle corrisposte in forma di rendita;
- c) le entrate erogate in forma periodica e soggette a vincolo di indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice, limitatamente alla quota non utilizzata;
- d) le erogazioni connesse all'attualizzazione di benefici di natura pluriennale;
- e) le entrate da premi e vincite;
- f) l'Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29/12/2021, n. 230;
- g) il contributo per il mantenimento dei minori affidati e per le persone accolte concesso ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- h) le somme erogate alla generalità dei soggetti a titolo di "bonus fiscali";
- i) le entrate costituenti rimborsi o contributi su spese sostenute, diverse da quelle dedotte dal reddito ai sensi dell'articolo 18;
- j) le somme corrisposte a titolo di pensioni, assegni e indennità a favore degli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 915 del 1978;
- k) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche per la condizione di disabilità, a meno che non siano erogazioni di reversibilità ai superstiti;
- l) l'assegno di autodeterminazione per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 7 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 ss.mm.

3. Al genitore richiedente è inoltre computato, qualora ne ricorrano le condizioni, un assegno presunto forfettario destinato al mantenimento dei figli minori, così determinato:

- in assenza di un accordo giudiziale o di una convenzione di negoziazione assistita, valida tra le parti, oppure nel caso in cui l'altro genitore non abbia adempiuto, o non adempia, agli obblighi previsti, o ancora se non sono state avviate le procedure giudiziali per la richiesta dell'assegno di mantenimento, si considera tra le entrate del genitore presente nel nucleo un importo pari a quanto stabilito da sentenza, o, in mancanza di questa, un assegno di mantenimento forfettario annuo pari a € 3.480,00. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più figli minori, anche di genitori diversi, per i quali l'altro genitore non abbia adempiuto agli obblighi, l'importo annuo di € 3.480,00 è aumentato per ciascun figlio minore successivo al primo, secondo il coefficiente della scala di equivalenza di cui all'articolo 25, fino a un importo massimo complessivo dichiarabile di € 7.500,00. Non si computa alcun importo se sono state avviate le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento o la separazione legale e/o le altre situazioni equiparate

indicate nel secondo periodo del comma 1 art. 6 è avvenuta dopo il 1 gennaio dell'anno di riferimento dei redditi.

Art. 17

Reddito lordo e netto del nucleo familiare da valutare

1. Il reddito lordo del nucleo familiare da valutare è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare medesimo, determinati secondo quanto previsto dagli articoli da 7 a 16.
2. Il reddito netto del nucleo familiare da valutare è dato dalla differenza, non negativa, tra il reddito lordo e gli oneri deducibili di cui all'articolo 18.

Art. 18

Oneri deducibili ai fini ICEF

1. Dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare da valutare, sono ammesse in deduzione le seguenti spese sostenute nell'anno:
 - a) le spese mediche;
 - b) le spese funebri;
 - c) le spese di istruzione;
 - d) le spese sostenute da ogni studente universitario, iscritto a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per canoni di locazione o per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché ad atti di assegnazione in godimento o locazione, per un ammontare individuale massimo di euro 2.633,00 e per un ammontare massimo complessivo per il nucleo familiare da valutare pari al doppio del limite individuale;
 - e) le imposte (imposta sui redditi, addizionali all'imposta sui redditi e IRAP) dovute per il periodo d'imposta di riferimento;
 - f) i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
 - g) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
 - h) gli assegni corrisposti al coniuge e ai figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli altri assegni di mantenimento nell'ambito degli obblighi alla contribuzione se riconosciuti dall'autorità giudiziaria;
 - i) l'importo del canone di locazione, risultante da regolare contratto e al netto di eventuali integrazioni pubbliche; è deducibile nel caso in cui il soggetto che ne ha sostenuto la spesa sia titolare del contratto stipulato per l'alloggio in cui risiede;
 - j) l'importo degli interessi su mutuo ipotecario o chirografario per la costruzione e l'acquisto dell'abitazione principale.
2. Le spese di cui alle lettere a), b), c), f) e g) del comma 1 possono essere dedotte nei limiti

previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 917/1986.

3. Le spese di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 possono essere dedotte complessivamente dal nucleo familiare da valutare, entro un importo massimo pari ad euro 3.000,00 per il numero dei componenti.

4. Le spese di cui alla lettera i) del comma 1 possono essere dedotte complessivamente entro un importo massimo pari ad euro 8.000,00 con una franchigia di euro 1.800,00, quale limite minimo di spesa oltre il quale è ammessa la deduzione.

5. Le spese di cui alla lettera j) del comma 1 possono essere dedotte dal reddito del nucleo familiare da valutare entro un importo massimo pari ad euro 5.000,00.

6. Nel caso in cui il nucleo familiare anagrafico sia titolare di spese di cui alle lettere i) e j) del comma 1, e nel nucleo familiare da valutare siano presenti anche il coniuge o genitore non residenti titolari di spese di cui alle lettere i) e j), tali spese possono essere dedotte cumulativamente con i seguenti limiti:

a) euro 8.400,00, nel caso in cui almeno un componente del nucleo da valutare sia titolare di spese di cui alla lettera i) e almeno un componente di spese di cui alla lettera j);

b) euro 10.650,00, nel caso in cui almeno due componenti del nucleo familiare da valutare siano titolari di spese di cui alla lettera i) ma nessun componente di spese di cui alla lettera j);

c) euro 7.500,00, nel caso in cui almeno due componenti del nucleo familiare da valutare siano titolari di spese di cui alla lettera j) ma nessun componente di spese di cui alla lettera i).

7. Le somme relative a pignoramenti del quinto dello stipendio possono essere dedotte nei casi individuati dal Comitato di valutazione previsto dall'articolo 33 comma 1.

8. Le spese e gli altri oneri previsti da questo articolo sono indicate nella dichiarazione ICEF del soggetto che le ha sostenute.

9. In aggiunta alle deduzioni ammesse in via analitica di cui ai commi precedenti, sono riconosciute, in deduzione del reddito del nucleo familiare da valutare, le spese sostenute per la produzione del reddito nella misura pari al 20% dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con il limite individuale di euro 5.000,00; una deduzione pari al 10% dei redditi da lavoro autonomo, da partecipazione, da impresa e diversi con il limite individuale di euro 2.500,00. La deduzione non si applica ai redditi da pensione.

Art. 19

Patrimonio

1. Ai fini della determinazione della condizione economica del nucleo di riferimento è computato il patrimonio finanziario e immobiliare imputabile ai soggetti costituenti il nucleo familiare da valutare.

2. I cespiti, strumentali all'esercizio dell'impresa o dell'attività professionale, non entrano nella valutazione del patrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 7.

Art. 20

Patrimonio finanziario

1. La valutazione del patrimonio finanziario è effettuata con le seguenti modalità:

- a) depositi a risparmio e conti correnti bancari e postali: va assunto il valore più alto fra il saldo al 31/12 e la giacenza media annuale. Qualora nell'anno di riferimento si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della giacenza media annuale e del saldo al 31 dicembre, viene assunto il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla giacenza media annuale;
- b) carte prepagate con iban a disponibilità generalizzata con plafond superiore a euro 5.000,00 utilizzabili a titolo personale: va assunto il valore del saldo alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- c) titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e valori simili: si considera il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento o, in alternativa, il valore di mercato rilevato alla medesima data o, in mancanza di rilevazione a quella data, al giorno antecedente più prossimo; partecipazioni non qualificate in società quotate: va assunto il valore di mercato rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero, in mancanza, al giorno antecedente più prossimo;
- d) azioni o quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri (Fondi di investimento): va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione rispetto alla data di riferimento; gestioni di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidate in gestione ad un soggetto abilitato: sulla base del valore del patrimonio gestito alla data di riferimento, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Consob;
- e) contratti di capitalizzazione, contratti di assicurazione mista sulla vita, polizze di assicurazione con finalità finanziaria: va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data di riferimento al netto degli eventuali riscatti o, in alternativa, il valore riscattabile alla data di riferimento al lordo di eventuali penali applicabili; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- f) finanziamento dei soci alle società cooperative e loro consorzi; sono valutati con le modalità di cui alla lettera b);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari: va assunto il valore corrente alla data di

- riferimento;
- h) partecipazioni non qualificate in società quotate: si assume il valore della partecipazione alla data di riferimento.
2. I patrimoni accumulati su Fondi pensioni chiusi o aperti, sono esclusi dalla valutazione del patrimonio finanziario, in quanto non immediatamente disponibili.
3. È riconosciuta una franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto se il patrimonio finanziario nel suo complesso non risulti superiore a 5.000 euro.
4. La Provincia può stipulare degli accordi con gli Istituti di credito per disciplinare il contenuto della documentazione necessaria al fine della certificazione della consistenza dei valori mobiliari richiesti per la valutazione della condizione economica, nonché le modalità per il relativo rilascio ai soggetti interessati.
5. I patrimoni finanziari derivanti da somme percepite a titolo di indennizzo per risarcimento danni, non vanno dichiarati se soggetti a vincolo di indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice.
6. Sono da dichiarare fra le altre fonti di entrata di cui all'articolo 16 i frutti, gli interessi e ogni altro reddito derivante dai patrimoni di cui al comma 5, al netto delle relative imposte, percepiti nell'anno di riferimento, salvo che non siano stati sottoposti a vincolo di indisponibilità. Gli investimenti realizzati con le somme svincolate dai patrimoni di cui al comma 5, ricadono, ove previsto, nel patrimonio finanziario e immobiliare da valutare, secondo queste disposizioni.

Art. 21

Patrimonio immobiliare

1. Sono compresi nel patrimonio immobiliare i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati posseduti nel territorio nazionale e all'estero. Per la valutazione del patrimonio immobiliare, se situato in Italia, si fa riferimento al valore definito ai fini dell'imposta municipale unica IMU; se situato all'estero, al valore definito ai fini dell'imposta IVIE rilevati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del patrimonio, in entrambi i casi indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno stesso.
2. Le componenti di patrimonio immobiliare sui quali ciascun componente del nucleo familiare ha il diritto di proprietà, altri diritti reali di godimento ovvero la nuda proprietà, devono essere dichiarate con l'eccezione di cui al comma 5. Non sono da dichiarare le utilità comuni.
3. Nel caso di nuda proprietà di beni immobili, diversi dai terreni agricoli, situati in Italia, la valutazione dell'immobile è effettuata imputando al nudo proprietario ed al titolare del diritto di godimento un valore in relazione alla durata del diritto ed all'età del titolare. A tal fine si utilizzano i coefficienti previsti per la valutazione dell'usufrutto (a vita o a termine) nell'ambito delle norme relative all'imposta di registro.

4. Nel caso di nuda proprietà di beni immobili situati all'estero, la valutazione dell'immobile è effettuata imputando al nudo proprietario ed al titolare del diritto di godimento il 50% del valore dichiarato ai fini IVIE.

5. I terreni agricoli posseduti in Italia, sono dichiarati dal soggetto titolare di diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento, senza operare la rettifica del valore di cui al comma 3. E' prevista una franchigia individuale di non dichiarabilità se il valore complessivo attribuibile al richiedente non supera euro 50 di reddito dominicale (euro 8.438,00 di valore ai fini IMU).

6. Salvo quanto disposto dal successivo comma 7, gli immobili strumentali all'esercizio di attività agricola, diversi da quelli adibiti ad abitazione del nucleo familiare anagrafico del dichiarante, attività commerciale e attività di lavoro autonomo non sono valutati come patrimonio immobiliare sempreché il soggetto proprietario coincida con quello che utilizza l'immobile per l'esercizio dell'attività economica; in caso di mancata coincidenza dei soggetti l'immobile strumentale non è valutato in capo al proprietario nel caso in cui venga messo a disposizione di terzi a titolo gratuito risultante da contratto registrato.

7. Gli immobili situati in Italia dell'impresa individuale non agricola, o la relativa quota di partecipazione in caso di società se qualificata sono valutati per la parte di valore eccedente l'importo di 200.000,00 euro.

8. I beni immobili situati in Italia sottoposti a pignoramento esecutivo o sequestro giudiziario e quelli con quota di possesso inferiore al 5% non sono valutati.

Art. 22

Patrimonio lordo e netto del nucleo familiare da valutare

1. Il patrimonio lordo ai fini ICEF del nucleo familiare da valutare è dato dalla somma dei patrimoni finanziari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto agli articoli 19 e 20.

2. Il patrimonio netto ai fini ICEF del nucleo familiare da valutare è dato dal patrimonio lordo di cui al comma 1 al netto delle franchigie previste per ciascun indicatore.

Art. 23

Franchigie

1. L'abitazione principale, se appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9 è valutata per la parte eccedente la franchigia di euro 150.000. Allo stesso modo viene valutato il terreno edificabile, per il quale è stata rilasciata concessione edilizia, se il nucleo familiare non ha la proprietà o altro diritto reale di godimento dell'abitazione di residenza. Negli altri casi l'abitazione principale non è valutata.

2. I beni immobili diversi da quelli di cui al comma 1 e da quelli di cui ai comma 6 e 7 dell'articolo 21 sono valutati per la parte eccedente la franchigia stabilita da ogni indicatore disciplinato nel capo IV.

Art. 24

Conversione del patrimonio in reddito equivalente

1. Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare è convertito in reddito equivalente applicando le percentuali determinate sulla base degli indicatori di riferimento come specificate nel Capo IV, in relazione alle finalità dell'intervento, agli scaglioni di patrimonio oltre franchigia, individuati in numero non superiore a tre.

Art. 25

Reddito e patrimonio normalizzati

1. Il reddito e il patrimonio normalizzati sono ottenuti dividendo sia il reddito netto che il patrimonio convertito in reddito equivalente per la scala di equivalenza del nucleo ed il reddito di riferimento, arrotondati ad uno se il risultato della divisione è maggiore di uno.

2. La scala di equivalenza applicata è la seguente:

- a) 1,00 per i nuclei familiari con un componente, aumentato a 1.20 nel caso di età maggiore o uguale di 65 anni
- b) 1,57 per i nuclei familiari con due componenti;
- c) 2,04 per i nuclei familiari con tre componenti;
- d) 2,46 per i nuclei familiari con quattro componenti;
- e) 2,85 per i nuclei familiari con cinque componenti, aumentato di 0,35 per ogni componente successivo al quinto

3. Il reddito di riferimento per il calcolo del reddito e del patrimonio normalizzati è pari ad euro 50.500,00.

CAPO IV

Indicatori

Art. 26

Parametri indicatore Famiglia

1. L'indicatore della condizione economica familiare di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), di seguito Indicatore Famiglia, è dato dalla somma del reddito e del patrimonio normalizzati, dedotto il prodotto del reddito e del patrimonio normalizzati.

2. L'indicatore **Famiglia** è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)	euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare	euro 30.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio netto da valutare	euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio netto da valutare	euro 60.000,00
Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	10%
Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	30%
Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	80%

Art. 27

Parametri indicatore Povertà

1. L'indicatore della condizione economica familiare di cui all'articolo 2, comma 1 lett. b), di seguito Indicatore Povertà, è dato dalla somma del reddito e del patrimonio normalizzati, dedotto il prodotto del reddito e del patrimonio normalizzati.

2. L'indicatore **Povertà** è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)	euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	-
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare	euro 10.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio netto da valutare	euro 10.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio netto da valutare	-

Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	20%
Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	100%
Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	-

3. Ai fini del comma 1:

a) non sono computati gli importi percepiti, nell'anno di riferimento dei redditi, a titolo di sostegno al reddito previsti da misure nazionali e locali.

b) le deduzioni previste dall'articolo 18 comma 9 sono riconosciute nella misura del 10% per i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con il limite individuale di euro 2.500,00; e del 5% per i redditi da lavoro autonomo, da partecipazione, da impresa e diversi con il limite individuale di euro 1.250,00. La deduzione non si applica ai redditi da pensione.

Art. 28

Parametri indicatore Casa

1. L'indicatore della condizione economica familiare di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c) di seguito Indicatore Casa, è dato dalla somma del reddito e del patrimonio normalizzati, dedotto il prodotto del reddito e del patrimonio normalizzati.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), si applicano le disposizioni della disciplina ICEF approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm.

Art. 29

Parametri indicatore Disabilità e non autosufficienza

1. L'indicatore della condizione economica familiare di cui all'articolo 2, comma 1 lett. d), di seguito ICEF Disabilità e non autosufficienza, è dato dalla somma del reddito e del patrimonio normalizzati, dedotto il prodotto del reddito e del patrimonio normalizzati.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d), si applicano le disposizioni della disciplina ICEF approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm.

Art. 30

Acquisizione dei dati relativi al reddito ed al patrimonio dei componenti del nucleo familiare da valutare

1. I dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare da valutare sono acquisiti mediante la presentazione della dichiarazione ICEF.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate annualmente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICEF che costituiscono disciplina di dettaglio delle presenti disposizioni; con il medesimo provvedimento è approvata altresì la modulistica della dichiarazione ICEF.
3. Per facilitare la compilazione della dichiarazione ICEF, l'amministrazione segnala ai dichiaranti i dati già in suo possesso, inserendoli nella dichiarazione dopo la conferma dell'interessato, cui spetta comunque l'obbligo di sottoscrivere quanto dichiarato, assumendosene la responsabilità.
4. È consentito al dichiarante, qualora rilevi la presenza di irregolarità od omissioni nella dichiarazione ICEF già presentata, chiedere la regolarizzazione o il completamento dei dati contenuti nella stessa finché la dichiarazione è utilizzabile, senza che ciò determini l'applicazione di sanzioni nei suoi confronti e purché la dichiarazione ICEF non risulti sottoposta a controllo.
5. In caso di variazione della dichiarazione ICEF vanno conservate anche le precedenti versioni cartacee. Ai fini del controllo, il sistema informativo ICEF tiene traccia delle diverse versioni della dichiarazione rettificata, memorizzandola in opportuni documenti elettronici.
6. Nel caso in cui una dichiarazione sia stata rettificata dal dichiarante nei termini previsti dal comma 4, e non siano state attivate le procedure di controllo d'ufficio previste dall'articolo 31 le domande connesse alla dichiarazione ICEF contenente i dati rettificati sono rielaborate automaticamente per rideterminare l'importo del beneficio o la posizione del richiedente nella graduatoria per l'ottenimento del beneficio. Le politiche di settore disciplinano gli effetti derivanti dalla rettifica della dichiarazione, in base alle disposizioni previste dall'articolo 31.
7. Nelle dichiarazioni ICEF gli importi in euro sono arrotondati all'unità per difetto se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se superiore o uguale.

Art. 31

Adeguamento degli importi

1. Gli importi in euro contenuti in queste disposizioni possono essere adeguati dalla Giunta provinciale in misura non superiore alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CAPO V

Disciplina dei controlli delle dichiarazioni ICEF

Art. 32

Controlli

1. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ICEF è svolto in forma centralizzata da un Nucleo di controllo, costituito nell'ambito della struttura provinciale competente per la gestione dell'archivio centralizzato delle dichiarazioni ICEF.
2. I criteri e le modalità con cui il Nucleo di controllo avvia la procedura di verifica della veridicità delle dichiarazioni ICEF restano disciplinati dalle disposizioni contenute nella disciplina ICEF, nella versione vigente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

CAPO VI

Coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione

Art. 33

Attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione relative al sistema di valutazione della condizione economica, continuano ad applicarsi le disposizioni della disciplina ICEF approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 29 luglio 2022 e ss.mm.